

1502249-68.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a denúncia recebida pelos policiais, indicando o tráfico em local conhecido como ponto de venda de drogas, a apreensão do entorpecente, a forma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502249-68.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502249-68.2021.8.26.0047 - 2021/002117

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN WALLACE SIMÕES NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. RYAN WALLACE SIMÕES NASCIMENTO, qualificado nos autos (fls. 5/6), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 2 (duas) porções de crack, com peso líquido total de 0,84 g (oitenta e quatro centigramas) (fls. 150/152).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fls. 154/155).

O acusado foi notificado (fl. 209) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 166/168), a denúncia foi recebida (fls. 179/181).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado (fl. 207).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 210/219) e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação de regime inicial aberto e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 222/224).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls.

19/20), pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 25/27 e 132/134) e pelos laudos de extração de dados em celular (fls. 135/142).

Na fase policial o acusado aduziu que na data de hoje havia saído de uma loja que conserta celulares e tinha acabado de pegar o seu aparelho. Retornava para sua casa de bicicleta e, quando estava pelo Bairro Alvorada, viu quando uma viatura da Polícia Militar veio rápida em sua direção. Disse que não correu e nem fez menção de correr. Disse que os policiais militares o revistaram e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Disse que possuía aproximadamente R\$ 56,00 em dinheiro que era o troco do conserto do celular. Perguntado se instantes antes estava no interior de uma casa desabitada localizada na Rua, afirmou que não estava e que não é verdade que seu documento pessoal estivesse lá, pois estava em seu bolso. Disse que depois que os policiais o revistaram e não encontraram nada, colocaram-no na viatura e o levaram até a porta de uma casa. Ali perguntaram se tinha droga dentro da casa e se ele conhecia alguém que morava ali. Negou que conhecesse a casa ou seus moradores. Perguntado se os policiais militares saíram com algo de dentro daquela casa disse que não foi falado nada ao interrogado sobre o encontro de algo errado. Disse que aquela casa ficava bem longe do local em que foi abordado (mais de 200 metros) e disse que permaneceram na frente da casa por muito tempo. Depois, disse que foi trazido para este plantão policial. Disse que os policiais nem colocaram algemas para conduzi-lo e que não foi agredido (fls. 5/6).

Em Juízo o réu negou os fatos, tendo aduzido que na data do ocorrido estava voltando do local onde havia levado seu telefone celular para arrumar. Em determinada rua, os policiais o avistaram, mas o interrogado continuou seu trajeto normalmente. Em seguida, os castrenses o abordaram e o conduziram até a viatura. Posteriormente, foi juntamente com os policiais até uma residência, mas chegando no local não saiu da viatura. Os castrenses ingressaram no imóvel, 'procuraram e não sabe o que eles acharam lá' e, em seguida, o levaram para a Delegacia, sem darem ciência do motivo pelo qual estava sendo preso. Possui passagem pela polícia, de quando era menor de idade, inclusive, pelo tráfico de drogas. Já foi preso pelo Policial Maciel em outra ocasião. Também já foi preso após a maioridade, mas esse 'tráfico não constou', pois o entorpecente não era de sua propriedade. Possui 19 (dezenove) anos. Atualmente, está finalizando o ensino médio e fazendo alguns 'bicos'. O Policial Leonardo também já o abordou anteriormente. Na data dos fatos, não estava portando drogas, trazia consigo apenas seus documentos, além de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais) e 2 (dois) telefones celulares. Estava com 2 (dois) aparelhos, pois um deles havia acabado de buscar no conserto. Tomou conhecimento acerca dos valores de R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) e R\$ 80,00 (oitenta reais) mencionados pelos policiais, somente quando foi solto, pois antes disso não sabia da existência do montante. A quantia de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais) que estava em sua posse, era referente ao troco do pagamento que havia realizado pelo conserto do aparelho celular. Não se recorda sobre o valor do conserto do celular. Conseguiu o dinheiro para fazer tal conserto fazendo um 'bico' como servente de pedreiro para o TIAGO. Informou ao seu advogado que era usuário de drogas, mas no momento da abordagem não estava portando entorpecentes. O seu documento foi encontrado no bolso da sua bermuda durante a abordagem. Não sabe o que havia dentro da residência em que os castrenses ingressaram (fl. 207).

O Policial Militar Luciano obtemperou que estava em patrulhamento pela Vila Progresso quando obteve informação que o acusado estaria durante todo o dia realizando a venda de drogas naquele local. Soube, também, que o réu adentrava por diversas vezes numa determinada residência. Diante das informações, iniciou o policiamento pela área. Em dado momento, avistou o denunciado saindo do imóvel abandonado indicado, quando foi feita a abordagem policial. Em revista pessoal, foram localizadas no bolso da frente da bermuda 2 (duas) pedras de crack. No bolso de trás, foi encontrada a quantia aproximada de R\$ 200,00 (duzentos reais), além de 2 (dois) celulares. Tendo conhecimento de que a residência possuía 'relação' com o acusado, foi até o local, e realizou a entrada tática na casa. Verificou que o imóvel não possuía móveis, nem mesmo alimentos, não havendo nenhuma condição de moradia na residência. Todavia, em cima da pia, foi localizado o documento do réu,

a sua carteira, e mais R\$ 80,00 (oitenta reais) em notas diversas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o denunciado conduzido até ao plantão policial. No momento da abordagem, o acusado passou o endereço da Rua Ângelo Bertoni, que é um local 'oposto' ao que estavam. Tem conhecimento de que o réu sempre está naquela localidade traficando. Além do denunciado não residir no local, ele afirmou que vendia cada pedra de crack pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais). No momento em que foi dado voz de prisão, o denunciado afirmou que havia alugado o imóvel justamente no dia em que estava sendo preso. Participou de ocorrências anteriores, quando o acusado ainda era menor de idade, mas também houve outras ocorrências após a sua maioridade. A Rua Deolindo Menk Plens é conhecida como ponto de venda de entorpecente. As ocorrências que envolviam o acusado sempre foram nessa localidade. No plantão policial, o denunciado conversou com a genitora dele. A mãe do acusado pediu para que o réu se afastasse de alguns 'criminosos' daquela localidade, mas o réu afirmou para a mãe que caso fosse solto, continuaria traficando (fl. 207). O Policial Militar Leonardo disse que estava em patrulhamento pela Vila Progresso quando recebeu uma denúncia informando que estava ocorrendo o tráfico de drogas naquela localidade. Após intensificar o patrulhamento, avistou o acusado virando a esquina, momento em que conseguiu proceder a abordagem. Durante revista pessoal, foram localizadas 2 (duas) pedras de crack no bolso da frente da bermuda do réu. No bolso de trás, foi encontrado cerca de R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), além de 2 (dois) celulares. O depoente retornou até a residência de onde o denunciado havia saído. Tratava-se de um imóvel abandonado. Não foi localizado mais nenhum entorpecente na casa. Posteriormente, o denunciado admitiu a prática do delito de tráfico, afirmando ainda que não iria cessar com a atividade. Por diversas vezes o acusado já foi abordado naquela área. As informações da denúncia já 'apontavam' o réu, aduzindo, inclusive, que se tratava de uma 'pessoa alta', com nome 'diferenciado'. Tomou conhecimento por meio de denúncia que o acusado praticava o tráfico de drogas nas imediações da Rua Pompéia, da Rua Avaré e da Rua Deolindo Menk Plens (fl. 207).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absoluta ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu

caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a denúncia recebida pelos policiais, indicando o tráfico em local conhecido como ponto de venda de drogas, a apreensão do entorpecente, a forma de embalagem, a apreensão do dinheiro, e a confissão extrajudicial do acusado. Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Vale lembrar que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar.

Outrossim, ad argumentandum, vale ressaltar que a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque a confissão de autoria vale, não pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJMG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Ademais, como é cediço, é inaplicável o princípio da insignificância aos delitos relacionados a drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, estando evidente o risco social e à saúde pública. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida - 0,84 g (oitenta e quatro centigramas) de crack - não afasta o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação, notadamente porque se trata de substância com alto poder lesivo.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSTULADO QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES. I - A instância ordinária não se manifestou acerca da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual o tema não pode ser apreciado, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. II - Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

No mesmo diapasão:

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. DOSIMETRIA. Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação pelo tráfico de drogas. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, estando evidente o risco social e à saúde pública. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida não afasta o acentuado grau de reprovabilidade da conduta ou a periculosidade social da ação. Pena bem dosada. Apelação desprovida." (TJDF, Acórdão 1190677, 20170110219842 APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: 240 246 sem grifos no original)".

Por fim, por coincidência ou não, vale ressaltar que, em pesquisa junto ao SIVEC e no SAJ, nesta data, foi aferido por este magistrado que o acusado, em 14/01/2022, foi preso em flagrante, por nova acusação de tráfico de drogas, cometido nas imediações do endereço descrito na denúncia (Rua Deolindo Menke Plens), cujo feito

recebeu o número 1500044-82.2022.8.26.0580 e tramita perante a 3ª. Vara Criminal de Assis.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é primário, inobstante ter passagens pela Vara da Infância e Juventude (cf. Certidões e F.A de fls. 32/35 e 69/78).

Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida, evidenciada a quantidade não extremamente excessiva – 0,84 g (oitenta e quatro centigramas de crack) e ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc.), não é razoável a exasperação da pena base.

Não há agravante e eventual atenuante, como a menoridade relativa e confissão extrajudicial, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado, atualmente com 19 (dezenove) anos de idade, já possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude local, inclusive pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tudo a indicar que não se trata de mero traficante eventual, consoante evidenciado pelos policiais, o que bem demonstra sua intensa dedicação a atividades criminosas.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM PLENA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. (AgRg no REsp 1560667/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2. O Colegiado de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 à espécie por entender que o acusado ostentava plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não havendo falar, pois, em reconhecimento da semi-imputabilidade. 3. A pretensão de valorar de modo diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 273.879/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 466681 MS 2018/0222049-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

A propósito, o seguinte precedente:

"[...] 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada."(HC 121509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2010).

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno RYAN WALLACE SIMÕES NASCIMENTO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário

mínimo, estabelecido na lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo, bem como em virtude das diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, relacionadas, inclusive, à prática de ato infracional análogo ao tráfico de ilícito de entorpecente, o que bem demonstra a periculosidade do agente, a justificar a fixação do regime mais gravoso (cf. Certidões e F.A de fls. 32/35 e 69/78).

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se as medidas cautelares impostas (fls. 119/120).

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro e dos telefones celulares apreendidos – em favor da União (fls. 19/20).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA